UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

CONTRACT DE FINANŢARE

Numărul de identificare al contractului: **POSDRU/110/5.2/G/88061**

Titlul proiectului: ***„Împreună pentru un viitor mai bun"*** Nr. de înregistrare AMPOSDRU: E 89453/CR/14.03.2012

Cererea de finanţare nr. **88061**, din data de 09.11.2010, a fost aprobată în data de 01.07.2011 pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de **1.961.940,00** LEI.

"Preambul

Baza legală pentru acordarea finanţării:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE nr. 5811/22.11.2007;
- Regulamentul CE nr.1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
- Regulamentul CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul CE nr.1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului CE nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
- Regulamentul CE nr.1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun MMFPS/MFP nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
- Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
- Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIALE

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane" denumită în continuare AMPOSDRU, cu sediul în strada Scărlătescu, nr. 17-19, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal: 010222, telefon: (+40) 0213150209, fax: (+40) 0213150206, poşta electronică: posdru@fseromania.ro , cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, Director General, Liliana - Carmen IONEL, în calitate de ordonator de credite, pe de o parte

CÂRMEN Rosu

şi

Asociaţia Elen - Societate de Ajutorare, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Str. Simion Bărnţiu nr.17A, judeţul Alba, tel: 0751213018, fax: 0258818027, poştă electronică: emilxyz@yahoo.com , cod de identificare fiscală: 2442637, înregistrat la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 36/01.11.1994, în calitate de beneficiar al finanţării, denumit în continuare Beneficiar, prin reprezentant legal Emil Gabriel BENGA, Prim-Vicepreşedinte, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Articolul 1 - Obiectul contractului

(1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de finanţare, denumit în continuare „Proiect".
(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, cu instrucţiunile/deciziile emise de AMPOSDRU, cu legislaţia comunitară şi naţională.

Articolul 2 - Durata contractului

(1) Prezentul contract de finanţare intră în vigoare la data semnării de către ultima parte semnatară a contractului de finanţare, respectiv reprezentantul legal al AMPOSDRU, sau de către reprezentantul legal al Beneficiarului şi încetează la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care Contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură cu sau decurgând din implementarea proiectului şi/sau din acordarea finanţării nerambursabile prevăzute la art.1.

(2) Data de începere a perioadei de implementare a Proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului de finanţare. În situaţii bine justificate, ca urmare a solicitării beneficiarului AMPOSDRU, poate decide decalarea începerii proiectului cu cel mult 3 luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile art.9 A alin.(12) lit.h).

(3) Perioada maximă de implementare a Proiectului este 24 (douăzecişipatru) luni.

(4) După expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, de a păstra până la data de 31.12.2021 şi de a pune la dispoziţia AMPOSDRU, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă AntiFraudă, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricărui alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele corespunzătoare utilizării finanţării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Articolul 3 - Finanţarea Proiectului

(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la **2.001.980,00 LEI** (fără TVA), după cum urmează:

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI	Valoarea eligibilă a Proiectului, din care:	Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din **FSE**		Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din **Bugetul Naţional**		Contribuţia eligibilă a **Beneficiarului**		TVA nedeductibil estimat
(LEI)	(LEI)	(LEI)	(%)	(LEI)	(%)	(LEI)	(%)	(LEI)
1 = 2 + 9	2=3+5+7	3	4	5	6	7	8	9
2.134.789,00	2.001.980,00	1.686.091,24	85,94	275.848,76	14,06	40.040,00	2,00	132.809,00

(2) AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de **1.961.940,00** LEI (fără TVA), echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă prevăzută la art.3 alin.(1).
(3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie/cheltuieli indirecte va fi acordată în procent de maxim 15% din valoarea totală a costurilor directe eligibile, mai puţin cheltuielile de tip FEDR.

(4) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la art.3 alin.(2) cheltuielilor totale eligibile validate.

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de: Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, de Ghidul Solicitantului, de prezentul contract, de instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.

Articolul 5 – Acordarea prefinanţării

(1) Beneficiarul poate depune cererea de prefinanţare la AMPOSDRU, după caz, în nume propriu, potrivit formatului standard stabilit, la care se vor anexa documentele precizate la art.5 alin.(3). Cererea de prefinanţare se depune în termen de maxim 45 zile de la data începerii Perioadei de implementare a Proiectului aşa cum este aceasta stabilit prin art.2 alin.(2).

(2) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora, nu pot solicita sume cu titlu de prefinanţare, aceste fonduri fiind asigurate integral prin bugetul propriu, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sumele aferente prefinanţării se transferă Beneficiarului, care nu face parte din categoriile prevăzute la art.5 alin.(2), în baza următoarelor documente:
a) Cererea de prefinanţare;
b) Formularul de identificare financiară şi comunicarea/convenţia emisă de Trezoreria

Statului/banca comercială privind deschiderea unui cont dedicat Proiectului pentru primirea prefinanţării.

(4) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarii menţionaţi la art.5 alin.(2) pot solicita acordarea de prefinanţare în numele partenerilor care sunt îndreptăţiţi să solicite prefinanţare, conform art.2 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu procentele stabilite prin acordurile de parteneriat pentru fiecare partener.

(5) În cazul contractelor cu o durată mai mare de 1 an, în situaţia în care Beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinanţare, în termen de cel mult un an de la data semnării contractului de finanţare, Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic. În cazul contractelor cu o durată de implementare de până la 1 an dar nu mai puţin de 6 luni, în situaţia în care Beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinanţare, în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic.

(6) În cazul în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat şi nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un operator economic, în termenul stabilit la art.5 alin.(5), acesta are obligaţia de a restitui, la împlinirea termenului şi de îndată, întreaga prefinanţare primită, urmând să plătească şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.

(7) În cazul contractelor de finanţare de tip grant din cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU, prefinanţarea se acordă în cel puţin două tranşe, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, numai în următoarele condiţii:
- prima tranşă de prefinanţare va fi de max. 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
- a doua tranşă de prefinanţare va fi de max. 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea tranşei anterioare de prefinanţare primite.

(8) Prefinanţarea se va plăti în lei în contul special deschis de către beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare, a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi utilizat exclusiv pentru Proiect, de către beneficiar şi partenerii săi.

(9) Beneficiarul şi partenerii săi au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru primirea sumelor aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) - (8), respectiv art. 34 şi 35 ale Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 6 – Recuperarea prefinanţării

(1) Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile ale beneficiarilor /partenerilor care au primit prefinanţare, validate de AMPOSDRU, (excluzând valoarea TVA) cu excepţia cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefinanţare rămasă de recuperat reprezintă mai puţin 35% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară.

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa FSE, ce urmează a fi rambursată, înainte de depunerea cererii finale de rambursare.

(2) Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea transmisă de către AMPOSDRU. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont aferent către AMPOSDRU, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
În situaţia în care Beneficiarul nu efectuează plata diferenţei rămasă de recuperat din prefinanţare în termenul menţionat sau nu transmite la AMPOSDRU o copie de pe ordinul de plată în termenul menţionat anterior, acesta nu va depune cererea finală de rambursare, sau, dacă depune această cerere, termenul de plată al cererii finale de rambursare nu va începe să curgă până la îndeplinirea acestor obligaţii de către Beneficiar.
În situaţia în care valoarea diferenţei de recuperat din prefinanţare este mai mică sau egală cu valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea să opereze compensarea sumelor până la concurenţa diferenţei de recuperat din prefinanţare, urmând a rambursa Beneficiarului restul rămas în urma compensării.

(3) Prefinanţarea primită se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă nicio cerere de rambursare nu a fost depusă în termen de 4 (patru) luni de la data primirii acesteia de către Beneficiar sau de către Partener/Parteneri. Prefinanţarea se va restitui în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 4 (patru) luni menţionat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU.
Prefinanţarea primită şi neutilizată se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă beneficiarul nu transmite în termen de maximum 6 (şase) luni de la primirea primei tranşe de prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum total de minimum 60% din valoarea prefinanţării acordate, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 6 (şase) luni menţionat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU.
Beneficiarii vor informa AMPOSDRU cu privire la efectuarea plăţii sumei cu titlu de prefinaţare restituită în contul indicat de AMPOSDRU, printr-o adresă, la care vor ataşa o copie după ordinul de plată aferent operaţiunii.

(4) Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor din cadrul Proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale eventualelor acte adiţionale sau notificări ulterioare aprobate.

Articolul 7 - Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului şi rambursarea finală

(1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi transmite AMPOSDRU graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU), în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maxim 90 de zile de la data prevăzută la art.2 alin.(2), în cazul în care Beneficiarul nu depune cererea de prefinanţare, dar în nici un caz mai târziu de 30 de zile înainte de depunerea primei cereri de rambursare. Nerespectarea acestui termen de 30 de zile poate atrage prorogarea termenului de efectuare a plăţii aferente cererii de rambursare intermediară, dar nu mai mult de 30 de zile.

(2) Beneficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniţial, să transmită în scris AMPOSDRU cu celeritate noile sale previziuni. În situaţia in care Beneficiarul nu depune noile previziuni în cazul modificării

graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare depuse nu se încadrează în graficul depus conform art.7 alin. (1), AMPOSDRU are dreptul să proroge termenul de efectuare a plăţii aferente cererii de rambursare în cauză, dar nu mai mult de 30 de zile.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, dar nu mai târziu de 6 luni de la data începerii perioadei de implementare a Proiectului. În caz contrar, AMPOSDRU, va rezilia prezentul Contract de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

(4) Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă la AMPOSDRU, conform formatului standard comunicat prin instrucţiuni emise de AMPOSDRU.

(5) AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente plăţilor în contul deschis de către Beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care Beneficiarul are calitatea de instituţie publică, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, sau în contul special deschis de către Beneficiar în sistemul Trezoreriei Statului sau la banca comercială pentru care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Suma prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate să depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului.

(7) Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU cererile de rambursare însoţite de Evidenţa cheltuielilor, de Raportul tehnico-financiar, precum şi de Raportul de verificare a cheltuielilor emis de auditorul financiar independent.

(8) În funcţie de categoria de risc stabilită pentru proiect de către AMPOSDRU, Beneficiarul, pe baza solicitărilor AMPOSDRU, va transmite documentele suport justificative solicitate. Prin excepţie, pentru prima cerere de rambursare intermediară, Beneficiarul va transmite toate documentele suport justificative.

(9) Toate documentele-suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată ştampila cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU Id proiect în sumă de ...", în vederea evitării dublei finanţări.

(10) Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOSDRU în termen de 60 zile de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului aşa cum a fost definită în cadrul art.2.

(11) Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU, un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor financiar independent şi autorizat în condiţiile legii. Cererea de rambursare va purta menţiunea „Transmis spre auditare" şi va fi semnată şi datată de către auditorul financiar independent.

(12) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii, verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect în contabilitate şi în evidenţa cheltuielilor şi sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

(13) În cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor sunt identificate cheltuieli neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către beneficiar în evidenţa cheltuielilor, anexă la cererea de rambursare intermediară şi finală.

În situaţia în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent selectat conform art.7 alin.(15), AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a comunica Camerei Auditorilor Financiari din România situaţiile de acestă natură, având în vedere prevederile protocolului încheiat între AMPOSDRU şi Camera Auditorilor Financiari din România.

De asemenea, beneficiarul poate reţine, din contravaloarea prestaţiei auditorului, cotă parte in valoarea cheltuielilor considerate neeligibile de către AMPOSDRU.

(14) Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

(15) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii, va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei o structură specializată de audit intern, auditorul financiar poate fi reprezentat de către şeful/auditorul intern desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară şi finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Instituţia publică poate contracta şi un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a verifica faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară şi finală au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Auditorul selectat iniţial se comunică AMPOSDRU prin intermediul unei adrese de înştiinţare.

(16) În situaţia rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU o adresă şi va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii.

Până la încheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, toate plăţile aferente cererilor de rambursare intermediare/finale se suspendă.

(17) În cazul în care activităţile proiectului necesită efectuarea de plăţi în valută, Beneficiarul va solicita spre rambursare contravaloarea în LEI a plăţii, la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii în valută.

(18) AMPOSDRU poate restitui categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art.15 alin.(1) din O.U.G. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele aferente contravalorii TVA plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului, după încheierea unui act adiţional la prezentul contract de finanţare.

(19) Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea cererii de rambursare vor fi suportate exclusiv de către Beneficiar şi/sau Partenerii acestuia.

Articolul 8 Informarea şi publicitatea Proiectului

(1) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la măsurile de informare şi publicitate, precum şi prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a:
a) asigura vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a Proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;
b) asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;

c) asigura, la demararea şi la finalizarea Proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European. Obligativitatea asigurării de către beneficiari a publicităţii proiectelor este prevăzută în Regulamentul CE nr.1828/2006 şi se aplică oricărui tip de proiect (lucrări, achiziţii, asistenţă tehnică, etc.).

d) notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că Proiectul implementat a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European;

e) asigura că orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obţinute în cadrul Proiectului, vor include un paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul că Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 însoţită de expresia "Investeşte în oameni!";
f) asigura resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare.

(3) Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul Proiectului, vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013 şi vor include următoarele:
a) sigla, Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele comunitare, însoţit de textul „UNIUNEA EUROPEANĂ" (cu majuscule);
b) sigla Guvernului României, însoţit de textul GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – AMPOSDRU (cu majuscule);
c) sigla Instrumentelor Structurale în România cu textul „Instrumente Structurale 2007 – 2013";
d) sigla Fondului Social European cu textul „Fondul Social European - POSDRU 2007 – 2013";
e) declaraţia „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013" însoţită de expresia „Investeşte în oameni!".

Articolul 9 Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

(2) Beneficiarul, în calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea finală în faţa AMPOSDRU pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului (dacă există) şi consemnat prin Acordul de Parteneriat anexă la prezentul contract, va răspunde în mod solidar sau individual în faţa AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului, pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori a prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPOSDRU, după caz, cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentului contract.

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială.

(5) Beneficiarul/Partenerul este obligat să utilizeze fondurile din contul/conturile Proiectului exclusiv pentru plăţile necesare implementării activităţilor Proiectului, în conformitate cu anexa 1 - Cererea de finanţare.

(6) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Beneficiarul va avea obligaţia utilizării unui expert contabil care va semna şi va data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul Proiectului.

Pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către şeful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. În caz contrar, conducătorul instituţiei publice va putea contracta un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru a asigura certificarea modului de asigurare a contabilităţii Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.

Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii de această natură, va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în limitele şi condiţiile reglementate de art. 9 şi 10 ale prezentului contract.

Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamentează în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar „Resurse umane" sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri", dacă sunt externalizaţi (subcontractaţi).

(7) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarul cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect în sumă de ...", în vederea evitării dublei finanţări.

(8) În vederea efectuării reconcilierii contabile anuale între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele ale Beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului, beneficiarii au obligaţia transmiterii formularului nr 9 conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 64/2009 în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar

(9) Beneficiarul are obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor solicitate de către AMPOSDRU, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul proiectului finanţat din POSDRU.

(10) Reconcilierea contabilă dintre AMPOSDRU şi Beneficiar va viza numai sumele care au fost transferate ca prefinanţare şi rambursare.

(11) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii

ori execuţia de lucrări, inclusiv externalizarea managementului proiectului, contabilităţii sau auditului financiar, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

(12) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AMPOSDRU cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, în următoarele situaţii:

a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare, (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 15%), cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR şi a cheltuielilor generale de administraţie, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;

b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum şi schimbarea datelor de contact (număr telefon, fax, e-mail, etc.)

c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experţilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a Proiectului;

e) înlocuirea reprezentantului legal;

f) modificarea planului de implementare a activităţilor;

g) decalarea începerii implementării Proiectului, în condiţiile prezentului contract de finanţare;

h) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, în limita a 15% între capitolele bugetare (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 15%);

i) orice alte modificări ale cererii de finanţare, cu excepţia celor reglementate de articolului 9 A alin.(14), precum şi cu excepţia aspectelor care au impact semnificativ asupra cererii de finanţare, caz în care AMPOSDRU poate solicita iniţierea unui act adiţional.

(13) Orice notificare transmisă de Beneficiar către AMPOSDRU în conformitate cu prevederile art. 9 A alin.(12) va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi/sau cu instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU, semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată corespunzător. Pentru modificarea sau introducerea membrilor echipei de management sau experţilor pe termen lung este necesară prezentarea CV-urilor aferente persoanelor înlocuite şi a celor nou introduse, semnate şi datate de cei în cauză în original; se vor prezenta diplome, adeverinţe, sau alte documente legate de justificarea CV-urilor persoanelor propuse în proiect, în copie. Beneficiarul şi partenerii înţeleg şi acceptă faptul că declaraţiile false sau informaţiile false în documentele remise AMPOSDRU, inclusiv în CV-uri, intră sub incidenţa legii penale.

Aspectele care fac obiectul unei notificări pot fi supuse aprobării AMPOSDRU şi prin act adiţional, caz în care propunerile formulate nu vor fi respinse şi vor fi supuse regulilor aplicabile aprobării actelor adiţionale la contractul de finanţare.

Secţiunea **„Date financiare", subsecţiunea referitoare la justificarea şi detalierea bugetului** din cuprinsul Anexei 1 – "Cererea de finanţare" la contractul de finanţare, cuprinde estimări orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanţat. În cazul în care, pe durata implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate iniţial, nu este necesară iniţierea unei notificări sau a unui act adiţional către AMPOSDRU,

Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit, dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării la sediul AMPOSDRU nu sunt formulate obiecţii cu privire la

modificarea solicitată.

Dacă sunt formulate obiecţii cu privire la modificarea solicitată, inclusiv prin e-mail, Beneficiarul va proceda conform solicitărilor formulate de AMPOSDRU. Dacă beneficiarul furnizează clarificările solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării acestor clarificări de către AMPOSDRU, termenul în care notificarea propusă va produce efecte juridice nu se va reseta. Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor şi data înregistrării acestora la registratura AMPOSDRU, se consideră perioadă suspendată.

Dacă beneficiarul nu furnizează clarificările solicitate în termen de maxim 5 zile de la data solicitării acestora de către AMPOSDRU, termenul de analiză a notificării se resetează. În acest caz, notificarea va produce efecte în maxim 15 zile de la data înregistrării clarificărilor solicitate, la registratura AMPOSDRU, doar dacă documentele transmise sunt conform cerinţelor.

În cazul în care beneficiarul nu depune la registratura AMPOSDRU clarificările solicitate în maxim 20 zile de la emiterea acestora, AMPOSDRU va respinge de drept notificarea, fără îndeplinirea altor formalităţi.

(14) Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea de către AMPOSDRU a unui act adiţional, în următoarele situaţii:

a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generată de:

- redistribuiri de sume care depăşesc limita a 15% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale Proiectului, în condiţiile în care se păstrează nemodificată valoarea totală eligibilă a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc limita a 15%;

- modificarea cheltuielilor generale de administraţie, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc limita a 15%;

- orice modificare ce are ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, faţă de varianta iniţială, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

b) includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea unor categorii de participanţi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al Proiectului;

c) modificarea duratei de implementare a Proiectului în limita prevăzută la art.2 alin.(3);

d) la solicitarea explicită, exprimată în scris, a AMPOSDRU;

e) suspendarea executării contractului, pentru o perioadă care să-i permită finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;

f) înlocuirea unuia din partenerii din proiect cu alt partener cu o capacitate operaţională şi financiară cel puţin similară, care îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului şi instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU şi care îşi asumă cel puţin ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de partenerul înlocuit, precum si alte modificari ale acordului de parteneriat

g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, pentru suma care depăşeşte limita a 15% între capitolele bugetare;

h) modificarea indicatorilor înregistraţi cererea de finanţare aprobată.;

i) Corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului ţintă, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat.

Pentru modificările bugetare solicitate atât prin notificare cât şi prin act adiţional, justificate de beneficiar prin realizarea unor economii în cadrul capitolelor bugetare, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a respinge notificarea/actul adiţional, în cazul în care motivaţia solicitării este neîntemeiată şi nu contribuie la realizarea obiectivului proiectului.

(15) Beneficiarul va solicita la AMPOSDRU, încheierea unui act adiţional pentru aspectele menţionate la art.9A alin.(14) cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte juridice. Actul adiţional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare şi va produce efecte juridice dacă a fost semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Beneficiarului şi, ulterior, semnat şi ştampilat şi de către reprezentantul legal al AMPOSDRU.

Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.

(16) În orice altă situaţie care nu a fost enunţată la art.9A alin(12) şi art.9A alin.(14), Beneficiarul are dreptul de a solicita AMPOSDRU un punct de vedere oficial.

(17) Beneficiarul are obligaţia de a raporta stadiul implementării Proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnico-financiare (conform formatului standard comunicat prin instrucţiuni ale AMPOSDRU), în conformitate cu Articolul 7.

Raportul tehnico-financiar va fi însoţit de Formularul individual de înregistrare a grupului-ţintă (conform formatului standard comunicat prin instrucţiuni ale AMPOSDRU) actualizat în funcţie de modificările survenite în perioada raportată, în format electronic.

(18) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarul va informa persoanele din grupul-ţintă al Proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, participanţii sau reprezentanţii lor legali vor semna o declaraţie de consimţământ prin care îşi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale.

(19) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Antifraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

(20) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la art.9A alin.(19), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul în conformitate cu art. 2 alin. (2); art.9A alin.(19); art.9A alin.(21) şi art.9A alin.(24), inclusiv acces la sistemele informatice, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.

Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele si autorităţile menţionate la art.9A alin.(19) cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AMPOSDRU.

(21) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale (şi în copie coform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

Toate documentele vor fi păstrate până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.

(22) În cazul nerespectării prevederilor art.9A alin.(21), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare.

(23) Beneficiarul este obligat să declare pe propria răspundere şi să se asigure în permanenţă că finanţarea obţinută pentru implementarea Proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunităţii Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului.

(24) Beneficiarul se obligă să menţină destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa bunurilor şi/sau echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după împlinirea perioadei de implementare a Proiectului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării de către AMPOSDRU a încălcării acestei obligaţii de către Beneficiar.

Regimul juridic al achiziţionării bunurilor imobile (clădiri deja construite şi terenuri pe care se află acestea), în cadrul POSDRU, este stabilit prin Instrucţiune/Decizie emisă de AMPOSDRU şi alte dispoziţii legale.

Beneficiarul se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului implementat, în conformitate cu Cererea de finanţare anexă a prezentului contract, pentru cel puţin 3 ani de la data finalizării implementării cererii de finanţare anexă a prezentului contract.

(25) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului.

(26) Beneficiarul declară pe propria răspundere şi garantează că în cadrul Proiectului nu sunt incluse activităţi care fac obiectul schemelor de ajutor de stat/de minimis, şi care pot fi finanţate prin intermediul acestor scheme. În cazul în care constată că există activităţi de această natură, va informa în scris AMPOSDRU, cu privire la acest aspect.

(27) Beneficiarul, conform prevederilor art.2 alin.(1) din H.G. nr.606/23.06.2010, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii.

Beneficiarul este obligat să transmită AMPOSDRU, după caz, o copie a contractului de credit şi gaj/ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

Termenii şi condiţiile specifice conform cărora Beneficiarul poate beneficia de prevederile prezentului alineat, se pot stabili prin Instrucţiune/Decizie emisă de AMPOSDRU.

B. Obligaţiile AMPOSDRU

(1) AMPOSDRU, are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.

(2) AMPOSDRU, are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

(3) AMPOSDRU, are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.

(4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de finanţare, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare la AMPOSDRU, însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul Contract. În situaţia nedepunerii acestor documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefinanţării.

(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 45 (patruzeci si cinci) de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de rambursare, în condiţiile în care este însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. Termenul de 45 (patruzeci şi cinci) de zile calendaristice se suspendă în cazul în care Beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiţiilor din prezentul contract de finanţare. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este finanţat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea AMPOSDRU o notificare privind validarea cheltuielilor privind contribuţia comunitară la finanţarea acordată şi care au fost declarate prin cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de către AMPOSDRU în contul de parteneriat sau în conturile de venit la bugetul ordonatorului de credite din care a fost finanţat proiectul respectiv.

(6) În vederea validării cheltuielilor, AMPOSDRU, poate verifica toate documentele pe care le consideră necesare, în vederea validării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, aferente cererilor de prefinanţare/rambursare intermediară/rambursare finală precum şi rapoartele tehnico-financiare transmise de către Beneficiar.

Documentele suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar la solicitarea AMPOSDRU, în conformitate cu prevederile art. 7 al prezentului contract de finanţare.

(7) AMPOSDRU, monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectelor în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii activităţile aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.

(8) AMPOSDRU, are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile art.9 B alin.(7), asigurând cel puţin o vizită de monitorizare pentru fiecare an de implementare a proiectului.

(9) AMPOSDRU, are obligaţia de a răspunde la o solicitare prevăzută la art.9 A alin.(16) în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia. În cazuri urgente justificate de către Beneficiar, AMPOSDRU va răspunde solicitării Beneficiarului în termen de 5 zile de la primirea solicitării.

(10) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POSDRU prin intermediul

mijloacelor publice de informare.

Articolul 10 - Subcontractarea şi cesiunea

(1) În cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală în raport de AMPOSDRU revine în final Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(3) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către Beneficiar.

(4) Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) integral sau parţial.

(5) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, are obligaţia respectării instrucţiunilor emise de AMPOSDRU pentru derularea procedurilor de achiziţie în cursul implementării proiectelor contractate.

(6) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract.

(7) Valoarea maximă a externalizării, reglementată la art.10 alin.(2), nu include contractele de achiziţie publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziţia de imobile şi execuţia de lucrări, acestea intrând sub incidenţa cheltuielilor de tip FEDR şi a categoriei de cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile).

(8) Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoană Fizică Autorizată) se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU, toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, în calitate de beneficiar aveţi obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

(9) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi externalizării către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale, sau alte forme de organizare echivalente.

Articolul 11 – Nereguli

(1) Prin "neregulă" se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;

(2) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora şi recuperarea sumelor plătite

necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a şi a Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora .

(3) În cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de către AMPOSDRU în conformitate cu dispoziţiile legale. Începând cu ziua a 16-a (şaisprezecea) se vor calcula majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.

(4) În cazul în care un beneficiarul semnalează - ca urmare a activităţii proprii de management şi control - o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligaţia raportării ei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene (AMPOSDRU).

Articolul 12 - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor

(1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.

(2) Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească şi europeană în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(3) Dispoziţiile menţionate la art.12 alin.(1) şi art.12 alin.(2) se aplică partenerilor, subcontractorilor, angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract.

(4) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi sau de a rezilia contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Beneficiar a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului, în cazul identificării unui conflict de interese sau unei incompatibilităţi.

(5) Dispoziţiile prevăzute la alin.(1) - (4) se completează cu regulile in materia conflictului de interese prevăzute în O.U.G.66/2011 si în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

Articolul 13 – Modificări şi completări la contract

(1) Orice modificare a Contractului se va face cu acordul ambelor părţi prin aprobarea unei

notificări sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană care vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului. În situaţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională, AMPOSDRU va notifica Beneficiarul în acest sens. Modelul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană va fi elaborat şi aprobat prin Instrucţiune/Decizie la nivelul AMPOSDRU.

(2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU, despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei maxime de implementare a Proiectului conform Ghidului Solicitantului aferent proiectului finanţat , fără a afecta bugetul Proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.

(3) În situaţii bine justificate, atunci când există dificultăţi în atingerea indicatorilor stabiliţi ,inclusiv în selectarea numărului de persoane propus de Beneficiar în cadrul grupului/grupurilor ţintă, aşa cum a fost specificat în cadrul Cererii de finanţare, Anexa 1 a prezentului contract, Beneficiarul va putea solicita prin act adiţional o modificare sau o reducere a indicatorilor propuşi pentru grupul/grupurile-ţintă într-un procent de maxim 25% din valoarea stabilită iniţial pentru fiecare grup-ţintă, acolo unde este cazul. Această reducere a numărului de persoane din cadrul grupului/grupurilor ţintă va determina şi o reducere corespunzătoare a valorii totale eligibile a Proiectului. Corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului ţintă nu intră sub incidenţa acestui alineat şi fac obiectul unei propuneri de act adiţional la contractul de finanţare, justificate corespunzător.

Articolul 14 – Forţa majoră

(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.

(3) Partea care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

Articolul 15 – Încetarea şi suspendarea contractului

(1) În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 (trei) luni de la data precizată la art. 2 alin. (2), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii Contractului de finanţare.

(2) AMPOSDRU, va rezilia Contractul de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii Contractului de finanţare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, în termen de 10 zile de la data constatării neconcordanţei referite anterior. De asemenea, după

împlinirea termenului de 10 zile referit anterior, Beneficiarul va plăti și penalităţi în cuantum

de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor primite, penalităţi calculate la valoarea sumelor primite de Beneficiar.
(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului contract de finanţare de către Beneficiar, inclusiv în situaţia prevăzută la art.15 alin.(1), după notificarea prealabilă a Beneficiarului,

AMPOSDRU, poate dispune rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţei și

fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare. În situaţia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din asistenţă financiară nerambursabilă, la plata de majorări de întârziere şi/sau daune interese.

(4) Anterior rezilierii contractului, AMPOSDRU poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Beneficiarului.

(5) În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecţia publică de proiecte şi neacordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

(6) Dacă partenerul transnaţional nu furnizează documentele suport solicitate în timp de 30 de zile de la data solicitării acestora, AMPOSDRU poate decide să declare contractul de finanţare reziliat de plin drept, fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului de finanţare.

(7) Prin derogare de la prevederile art.15 alin.(1)-(6), contractul de finanţare se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii Contractului de finanţare, în situaţia în care AMPOSDRU dispune în acest sens prin Instrucţiune/Decizie.

(8) AMPOSDRU poate decide suspendarea executării contractului, în situaţia în care există suspiciuni cu privire la neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către beneficiar, notificând în acest sens beneficiarul cu cel puţin 5 zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de zile, iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către beneficiar, a obligaţiilor ce îi revin, beneficiarul are dreptul de a solicita AMPOSDRU reluarea executării în termen de maxim 30 de zile.

Articolul 16 - Legea aplicabilă

(1) Prevederile prezentului Contract de finanţare vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau cea naţională în vigoare.
(2) Contractul este guvernat de legea română.

Articolul 17 - Anexele contractului

(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a Contractului de finanţare:

Anexa 1 Cererea de finanţare
Anexa 2 Bugetul proiectului
Anexa 3 Acord de Parteneriat
Anexa 4 CV-urile echipei de management şi echipei de implementare - dacă este cazul
(2) În cazul unui conflict între prevederile Anexelor contractului de finanţare şi cele din Contractul de finanţare, prevederile Contractului de finanţare prevalează.

(3)AMPOSDRU va comunica prin Instrucţiuni/decizie modele şi formate de formulare pentru

aplicarea prevederilor prezentului Contract de finanţare.

Articolul 18 - Dispoziţii finale

(1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU, după caz dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.

(2) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a reduce parţial sau total finanţarea dacă această diminuare este cauzată de dificultăţi în cadrul bugetului de stat. În acest sens, semnarea contractului de finanţare nu reprezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU de a finanţa, până la finalizarea proiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanţări nu presupune obligaţia

AMPOSDRU, după caz de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.

(3) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate.

(4) În cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile, iar părţile semnatare vor proceda în aşa fel încât să înlocuiască prin notificare sau schimb de adrese scrise clauza fără efecte juridice cu una permisă de lege, care să aibă scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice.

(5) Termenul de „zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.

(6) În eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU şi Beneficiar, survenit în executarea sau în legătură cu executarea, interpretarea şi în orice mod aplicarea acestui Contract, se vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă în termen de 30 zile de la data solicitării uneia dintre părţile contractante, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

(7) Prezentul Contract de finanţare constituie titlu executoriu.

(8) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane"	**Beneficiar, Asociaţia Elen - Societate de Ajutorare**
Reprezentant legal	Reprezentant legal
Liliana – Carmen IONEL	**Emil Gabriel BENGA**
Director General	Prim-Vicepreşedinte
Semnătura	**Semnătura**
Data	**Data**
23.01.2012	23.01.2012
14.03.2012	